

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3501/2530

นาย ชุมพล มังกระคุปต์ กับพวก
นาย อุด ร ศรีสาীগูลรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 247

คดีที่เหตุเกิดจากมูลกรณีละเมิดอันเดียวกัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยฟังว่าลูกจ้างขับรถของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับลูกจ้างขับรถของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ขับรถประมาท และจำเลยที่ 5 เป็นผู้รับประกันภัยค้ำจุนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ดังนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 4 ผู้เดียวฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มิได้ฎีกาเมื่อศาลฎีกาฟังว่าเหตุเกิดจากความประมาทของคนขับรถโจทก์ฝ่ายเดียว ศาลฎีกาย่อมเห็นสมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 245(1), 247

โจทก์ฟ้องว่า น. ขับริยนต์บรรทุกในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ว. ขับริยนต์บรรทุกในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถยนต์บรรทุกโจทก์ที่ 1 ซึ่งเอาประกันไว้กับโจทก์ที่ 2 เสียหาย คนขับรถโจทก์ที่ 1 ถึงแก่ความตาย ผู้โดยสารถมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และจำเลย

ที่ 5 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจำนองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ ขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 592,400 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิด แก่โจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่าเหตุเกิดจากความประมาทของคนขับรถยนต์ บรรทุก โจทก์ที่ 1 และได้แย้งว่าโจทก์เรียกค่าเสียหายมาสูงเกินไป จำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้การและฟ้องแย้งว่าเหตุเกิดจากความประมาทของคนขับรถยนต์บรรทุกโจทก์ที่ 1 ขอให้บังคับโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ร่วมกันชำระค่าเสียหายรวมจำนวน 250,000 บาท แก่จำเลยที่ 3 ที่ 4 พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องแย้ง จำเลยที่ 5 ให้การว่าเหตุเกิดจากความประมาทของคนขับรถยนต์บรรทุกโจทก์ที่ 1 โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายมาสูงเกินไป จำเลยที่ 5 มีความรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่เกิน 100,000 บาท เกี่ยวกับการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกไม่เกิน คนละ 10,000 บาท โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยที่ 3 ที่ 4 ว่าคนขับรถยนต์บรรทุกจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นฝ่ายขับรถประมาท จำเลยที่ 3 ที่ 4 เรียกค่าเสียหายมาสูงเกินไป ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังว่าเหตุจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุของโจทก์ที่ 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ให้บังคับตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 150,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลำดับ ให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 4 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2520 ซึ่งเป็นวันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ฟังว่าเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถคันเกิดเหตุของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และของจำเลยที่ 3 ที่ 4 แต่ผู้ขับรถคันของจำเลยที่ 3 ที่ 4 มีส่วนประมาทน้อยกว่า พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 350,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และจำนวน 97,400 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2520 จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ร่วมรับผิดชอบในต้นเงิน 50,000 บาท

และ 97,400 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ตามลำดับ ให้ยกฟ้องแย้ง จำเลยที่ 5
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีข้อวินิจฉัยในชั้นนี้เฉพาะปัญหาระหว่างผู้ขับรถคัน
หมายเลขทะเบียน จ.ช.06015 ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 5 ต้องร่วมรับผิดชอบใน
ฐานะผู้รับประกันภัยและรถคันหมายเลขทะเบียน ช.บ.42547 ของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ว่า
เหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถฝ่ายใด ส่วนคดีระหว่างโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และ
จำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยไม่มีฝ่ายใดฎีกา ในปัญหา
ที่จำเลยที่ 5 ฎีกาว่าเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถคันเกิดเหตุของฝ่ายโจทก์
นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะเกิดเหตุรถคันหมายเลขทะเบียน ช.บ.42547 ของ
โจทก์ แล่นสวนทางกับรถคันหมายเลขทะเบียน จ.ช.06015 ของจำเลยที่ 1 ที่ 2
ส่วนรถคันหมายเลขทะเบียน จ.ช.05644 ของจำเลยที่ 3 ที่ 4 แล่นตามหลังรถคัน
ของโจทก์ ผู้ขับรถคันของโจทก์และของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ถึงแก่ความตายในรถ ฝ่าย
โจทก์มีนายสำรอง มังคละคุปต์ ผู้โดยสารมาในรถและนายนัด ภิรมย์ ผู้ขับรถตาม
หลังรถคันของโจทก์เป็นพยานว่า ก่อนเกิดเหตุมีรถขบวนรถบรรทุก 4-5 คัน กำลัง
แล่นสวนทางมาเมื่อขบวนรถ 4 คันแล่นสวนทางไปแล้ว รถคันของจำเลยที่ 1 ที่
2 คันสุดท้ายที่ตามขบวนมาได้หักหัวรถวิ่งเข้ามาในเส้นทางของรถโจทก์และห่างกัน
ในระยะประมาณ 3 เมตร นายวิเชียรผู้ขับรถคันของโจทก์หักหลบไม่ทันจึงเกิดชน
กันขึ้น ฝ่ายจำเลยมีนายวินัย ศรีสุนทร ผู้ขับรถคันของจำเลยที่ 3 ที่ 4 และนายเชียน
อ่วมมงคล ผู้ขับรถตามหลังคันที่นายวินัยขับ เป็นประจักษ์พยานว่า ก่อนเกิดเหตุ
นายวินัยกำลังขับนำหน้ารถโจทก์อยู่ เมื่อเห็นมีขบวนรถประมาณ 4-5 คันกำลังแล่น
สวนทางมา จึงเปิดไฟเลี้ยวขวาเป็นสัญญาณจราจรเตือนไม่ให้รถโจทก์แซงขึ้นมา
ขณะนั้น แต่ผู้ขับรถโจทก์กลับแล่นแซงล้ำเส้นแบ่งถนนเข้าไปในเส้นทางของขบวน
รถดังกล่าว รถสองคันหน้าหักหลบซ้ายรอดพ้นการถูกชน รถโจทก์จึงแล่นชนรถ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งหลบไม่พ้นตรงด้านหน้ารถข้างขวาและเกี่ยวหัวรถที่ถูกชนจน

หมุนกลับข้างไปทิศทางเดิมที่แล่นมา และส่วนท้ายรถของโจทก์ปะทะกับหัวรถคันที่ นายวินัยขับและเกี่ยวลากรถลงไปข้างทางด้วยกัน พันตำรวจตรีวัฒนากันตะเพิง สถานีตำรวจภูธรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้สอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นและลง ความเห็นว่านายแสวงหรือวิเชียรผู้ขับรถของโจทก์เป็นผู้ขับรถโดยความประมาท ฝ่ายเดียว

พิเคราะห์ข้อนำสืบของทั้งสองฝ่ายแล้ว ในข้อพิจารณาว่าความจริงเป็นดังที่ฝ่ายใดนำสืบนั้นเห็นว่านายวินัยพยานฝ่ายจำเลยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเหตุที่เกิดขึ้นโดยเป็นผู้ขับรถคันหมายเลขทะเบียนที่ จ.ช.05644 แล่นมาในเส้นทางเดียวกับรถคันของโจทก์ก่อนจะเกิดเหตุตามภาพถ่ายหลังเกิดเหตุซึ่งปรากฏว่ารถคันที่นายวินัยขับได้แล่นไปปะทะรถคันหน้าของโจทก์ในสภาพรถทั้งสองคันถลาลงไปที่ไหล่ถนนด้านเดียวกัน จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าก่อนเกิดเหตุรถคันเกิดเหตุจากโจทก์ได้แซงขึ้นหน้ารถคันที่นายวินัยขับตามคำเบิกความของประจักษ์พยานจำเลยทั้งสอง ทั้งคำเบิกความของพยานจำเลยดังกล่าวก็สอดคล้องกับบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุของพันตำรวจตรีวัฒนากันตะเพิง พยานจำเลยอีกปากหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอบสวนคดีนี้โดยผลการตรวจที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนนกว้าง 7 เมตร พบรอยครูดฉีกของกระทะล้อหน้าด้านขวาของรถคันหมายเลขทะเบียน จ.ช.16015 เพราะบางล้อดังกล่าวแตกและเศษกระจกกองหนาอยู่ในบริเวณช่องเดินรถคันเกิดเหตุของจำเลยที่นายณพ ผู้ตายเป็นผู้ขับสวนทางมา ตามภาพถ่ายแสดงสภาพรถเกิดเหตุทั้งสองคัน ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างยับเยินนั้น ปรากฏว่ารถคันเกิดเหตุของจำเลยได้รับความเสียหายเฉพาะส่วนหัวรถด้านหน้าก่อนมาทางด้านคนขับ โดยชิ้นส่วนหน้ารถมีลักษณะบิดเบี้ยว แต่ตัวรถส่วนกระเบียดด้านหลังยังมีสภาพปกติ ส่วนรถคันเกิดเหตุของโจทก์นอกจากได้รับความเสียหายทางส่วนหัวรถแล้ว ยังกินไปถึงส่วนกระเบียดด้านหลังคนขับในลักษณะหลุดพังทลายไปทั้งแถบ จากลักษณะความเสียหายของรถเกิดเหตุทั้งสองคันดังกล่าว สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของประจักษ์พยานจำเลยทั้งสอง และพยาน

หลักฐานในที่เกิดเหตุตามผลการสอบสวนของพันตำรวจตรีวัฒนาพยานจำเลยทั้งสอง
ปากให้มีน้ำหนักรับฟังว่ารถคันเกิดเหตุของโจทก์ได้แล่นล้ำเส้นทางรถด้านตรงข้าม
ซึ่งมีขบวนรถหลายคันกำลังแล่นสวนทางมา และเนื่องจากรถคันที่นายณพขับตาม
หลังคันหน้ามาในขบวนไม่สามารถหักหลบได้ทันจึงเป็นเหตุให้รถคันที่นายแสวงหรือ
วิเชียรเป็นผู้ขับแล่นชนในสภาพเกือบประสานงาตามสภาพความเสียหายของรถทั้ง
สองที่ปรากฏในภาพถ่ายและด้วยแรงปะทะอย่างแรงประกอบกันเชื่อว่าผู้ขับรถคันที่
แล่นชนได้บังคับรถเข้าทางช่องเดินรถด้านซ้ายอย่างกะทันหันที่เป็นเหตุให้หัวรถคัน
เกิดเหตุของจำเลยซึ่งเป็นรถเปล่ามิได้บรรทุกของมาถึงกับหมุนกลับไปจอดอยู่ริม
ถนนหันหลังให้กับเส้นทางที่กำลังแล่นมาและรถของโจทก์ซึ่งส่วนกระเบาะได้เบียด
กระแทกจนพังทลายไปทั้งแถบได้แล่นไปพลิกตะแคงอยู่ที่ไหล่ถนนในเส้นทางที่แล่น
มาตามที่ปรากฏในภาพถ่ายและแผนที่เกิดเหตุในสำนวนการสอบสวน คำเบิกความ
ของนายนัดและนายสารองพยานโจทก์นอกจากจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่กล่าวใน
ฟ้องยังขัดแย้งกับร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏในที่เกิดเหตุ ทั้งไม่ปรากฏว่านายนัดได้
ให้การเป็นพยานในชั้นสอบสวนจึงไม่น่าเชื่อว่าได้เห็นเหตุการณ์ดังที่เบิกความส่วน
นายสารองพยานโจทก์ซึ่งนั่งมากับรถคันเกิดเหตุก็น่าเชื่อว่าไม่เห็นเหตุการณ์เพราะ
นั่งหลับมาในรถตามที่ได้อธิบายกับนายไพฑูรย์ งามทวี พนักงานบริษัท จำเลยที่
5 พยานจำเลย ซึ่งไปสอบถามข้อเท็จจริงหลังเกิดเหตุ พยานหลักฐานฝ่ายจำเลยฟังได้
ว่าเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถคันเกิดเหตุของโจทก์ฝ่ายเดียว คำวินิจฉัย
ของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยที่ 5 ฟังขึ้น และเนื่อง
ด้วยเหตุเกิดจากมูลกรณีละเมิดอันเดียวกันของศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่
2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ กรณีเป็นเรื่องเกี่ยว
ด้วยการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จะมีได้ฎีกา
ศาลฎีกาก็เห็นสมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ด้วยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1), 247

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนจำเลยที่ 5 โดยกำหนดค่าทนายความรวมเป็นเงิน 5,000 บาท ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้เป็นพับ"

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>